

Kurzprotokoll Pflegeberatung

Pflegestützpunkt Jena, Beratung am 26.06.2026, 14:00 bis 15:10 Uhr

Beraterin: Annegret Voß

Anwesend: Katrin Wehner (Mutter), Samira Wehner (zeitweise)

Anlass: Die Familie fragt, ob für die Tochter Samira (geboren 19.08.2008, lysosomale Speichererkrankung mit neurologischer Beteiligung) ein Pflegegrad beantragt werden soll und welche Unterstützung es für den Alltag gibt.

Geschilderter Hilfebedarf nach Angaben der Mutter:

- Morgenroutine: An schlechten Tagen Hilfe beim Haarewaschen, Zöpfeflechten und Verschließen kleiner Knöpfe, etwa 20 bis 30 Minuten Mehraufwand.
- Treppe: Wohnung im dritten Obergeschoss ohne Aufzug. An schlechten Tagen nimmt der Vater Samira den Rucksack ab und geht neben ihr; zweimal im Mai Pause auf dem Zwischenpodest nötig.
- Schulweg: 15 Minuten zu Fuss, an schlechten Tagen fährt die Mutter sie vor Arbeitsbeginn mit dem Auto.
- Hausaufgaben: nur in kurzen Abschnitten, Schreibhand ermüdet schnell.
- Nächte: bei Schmerzepisoden steht ein Elternteil ein- bis zweimal auf (Waermflasche, Medikamentengabe nach Plan der Klinik).

Einschätzung der Beraterin:

Ein Antrag auf Feststellung eines Pflegegrades bei der Pflegekasse der SaalePlus ist vertretbar, der Ausgang angesichts der noch weitgehend erhaltenen Selbstständigkeit aber offen. Wichtig ist, den Mehrbedarf über mindestens vier Wochen strukturiert zu dokumentieren (Pflegetagebuch-Vordruck mitgegeben). Die Beraterin weist darauf hin, dass die Pflegebegutachtung unabhängig von der laufenden Arzneimittelfrage erfolgt und eine Ablehnung dort kein Präjudiz für das Widerspruchsverfahren gegen die Krankenkasse ist.

Vereinbart:

1. Familie führt das Pflegetagebuch ab 29.06.2026.
2. Entscheidung über den Pflegegrad-Antrag nach dem Gespräch mit der Rechtsanwältin; Wiedervorlage beim Pflegestützpunkt Anfang August.
3. Information zu Fahrtkostenerstattung bei Klinikterminen ausgehendigt.

Bemerkung der Mutter (auf Wunsch aufgenommen):

"Ich will nicht, dass in den Unterlagen steht, Samira sei nur muede. Sie ist morgens oft voller Plaene. Die Kraft bricht nur schnell weg. Wer sie erst nachmittags auf dem Sofa sieht, versteht nicht, wie sehr sie sich vorher angestrengt hat."

Von	"Frank Hempel, Oberstufenleitung Saaletal-Gymnasium Jena" <oberstufe@example.invalid>
An	Katrin Wehner <katrin.wehner@example.invalid>
Datum	Wed, 24 Jun 2026 13:11:06 +0200
Betreff	Samira - Beobachtungen aus der Oberstufe fuer Ihre Unterlagen

Liebe Frau Wehner,

wie am Elternsprechtage besprochen fasse ich Ihnen meine Beobachtungen und die Rückmeldungen der Fachlehrkräfte aus den letzten Wochen zusammen. Sie dürfen diese E-Mail gern an die Krankenkasse oder das Gericht weitergeben; die Schulleitung hat dem zugestimmt.

Samira ist im Unterricht weiterhin interessiert und möchte mithalten. Sie ermüdet aber deutlich schneller als noch im Herbst. In Doppelstunden bittet sie inzwischen regelmäßig um eine kurze Pause. Ihre Handschrift ist seit dem Frühjahr sichtbar unruhiger geworden; die Mathematiklehrerin, Frau Storl, hat mir die abgebrochene Klausur vom 28.05.2026 gezeigt, in der die letzte halbe Seite kaum noch lesbar ist. Der gewährte Nachteilsausgleich (Schreibzeitverlängerung seit 04.05.2026) fängt das nur teilweise auf.

Fehlzeiten laut Klassenbuch:

- April 2026: 4 Fehltage, davon 3 mit ärztlicher Bescheinigung,
- Mai 2026: 9 Fehltage oder vorzeitige Unterrichtsabbrüche,
- Juni 2026 bis heute: 7 Fehltage oder Abbrüche.

Am Sportunterricht nimmt Samira seit Mai nicht mehr teil. Beim Weg in den Chemieraum im zweiten Obergeschoss lässt sie sich seit einigen Wochen von einer Mitschülerin begleiten und nimmt die Treppe mit Pause. Beim Exkursionstag am 12.06.2026 (Optisches Museum) ist sie nach etwa 20 Minuten Stehen sichtbar erschöpft gewesen und hat den Rest im Sitzen verfolgt.

Für die Kursplanung des kommenden Schulhalbjahres wäre für uns wichtig zu wissen, ob eine Behandlung zeitnah beginnt, weil wir über Klausurenplan, Nachteilsausgleich und gegebenenfalls Hausunterricht in einzelnen Fächern entscheiden müssen. Aus schulischer Sicht halten wir das Abitur weiterhin für erreichbar, wenn sich der Zustand stabilisiert.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Hempel
Oberstufenleitung
Saaletal-Gymnasium Jena

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen sozialrecht-enzymsubstitution-seltene-erkrankung-jena

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 07_kosten_und_verlauf.csv

monat	behandlung	kosten	medizinischer_marker	alltagsmarker	streitpunkt
2026-06	keine Enzymsubstitution	0.00	Progress dokumentiert	Fehlzeiten Schule hoch	Ausgangslage
2026-08	Dosis 1 geplant	81000.00	Feinmotorik Baseline	Schultage pro Woche	vorlaeufige Bewilligung
2026-09	Dosis 2 geplant	81000.00	Schmerzepisode n	Treppe	Abbruchkriterium festlegen
2026-10	Dosis 3 geplant	81000.00	Gangtest	Schulklausuren	Wirksamkeitskontrolle
2026-11	Dosis 4 geplant	81000.00	MRT Verlauf	Selbststaendigkeit	Fortsetzung nur bei Stabilisierung
2026-12	Dosis 5 geplant	81000.00	Neuropaediatric	Fehltage	Gerichtliche Kontrolle
2027-01	Dosis 6 geplant	81000.00	Gesamtauswertung	Schulhalbjahr	Befristeter Therapieversuch endet

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Bescheidzugang;prüfen;Briefumschlag oder Postvermerk fehlt häufig;Fristkalender		
medizinischer Kernbefund;prüfen;Arztbrief	Gutachten	Pflegeprotokoll;Belegmatrix
Eilbedürftigkeit;prüfen;Kosten	Gesundheitsrisiko	Versorgungslücke;Eilantrag oder Widerspruchsbegründung

Familienkontakt und Eilsache

Kanzlei Reinbold & Casparius Rechtsanwälte

Löbdergraben 11a, 07743 Jena

Bearbeiterin: Rechtsanwältin Dr. Friederike Reinbold, Fachanwältin für Sozialrecht

Aktenzeichen intern: 2026-118-WE/re

Erstgespräch: 30.06.2026, 11:00 Uhr, anwesend beide Eltern

Beteiligte

Versicherte: Samira Wehner, geboren am 19.08.2008, Schülerin, wohnhaft Ziegesarstraße 24, 07747 Jena-Lobeda. Eltern und gesetzliche Vertreter: Katrin Wehner, Medizinische Fachangestellte, und Robert Wehner, Busfahrer, gleiche Anschrift. Krankenkasse: SaalePlus Krankenkasse, Versichertennummer T582419307.

Die Eltern melden sich am 30.06.2026. Der Ablehnungsbescheid der Kasse datiert vom 19.06.2026, Zugang am 22.06.2026. Die Kinderklinik hat einen Therapiebeginn im August 2026 empfohlen, weil die neurologische Verschlechterung seit dem Frühjahr 2026 zunimmt. Die Widerspruchsfrist ist notiert auf den 22.07.2026.

Alltag

Samira besucht die 11. Klasse des Saaletal-Gymnasiums Jena. Sie hat Konzentrationsstörungen, feinmotorische Probleme, Müdigkeit und wiederholte Schmerzepisoden. Sie kann noch selbstständig zur Schule gehen, schafft aber seit Mai 2026 keine vollen Schultage mehr. Die Eltern führen ein Symptombuch, das der Handakte beiliegt.

Auftrag

Widerspruch sichern; der eigenhändige Widerspruch der Eltern vom 25.06.2026 ist bereits bei der Kasse eingegangen und wird anwaltlich vertieft.

Ärztliche Unterlagen in eine Beweismatrix bringen.

Prüfen, ob einstweiliger Rechtsschutz vor dem geplanten Therapiebeginn im August nötig ist.

Die Kasse zur persönlichen fachärztlichen Befassung und zur Bewertung des drohenden irreversiblen Schadens drängen.

Kostenhinweis

Die Eltern sind rechtsschutzversichert (Deckungsanfrage für Widerspruchs- und Eilverfahren am 30.06.2026 gestellt). Auf die Kostenerstattung nach § 63 SGB X im Erfolgsfall wurde hingewiesen.

Antrag der Kinderklinik Jena

Universitätsklinikum Jena

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Zentrum für seltene Stoffwechselerkrankungen

Am Klinikum 1, 07747 Jena

Telefon 03641 9-32 91 00

Behandelnder Arzt: Prof. Dr. med. Albrecht Merten, Leiter des Zentrums

Jena, den 03.06.2026

An die

SaalePlus Krankenkasse

Leistungsbereich Arznei- und Hilfsmittel

Spitzweidenweg 29

07743 Jena

Antrag auf Kostenübernahme einer Enzymsubstitution; Versicherte Samira Wehner, geboren am 19.08.2008, Versichertennummer T582419307

Antrag

Für unsere Patientin Samira Wehner beantragen wir die Kostenübernahme einer Enzymsubstitution mit Velaglucose-Nord. Die Patientin leidet an einer seltenen lysosomalen Speichererkrankung mit neurologischer Beteiligung. Die Erkrankung zeigt seit März 2026 eine klinisch relevante Progression.

Medizinisches Ziel

Das Ziel ist nicht Symptomkomfort, sondern die Verlangsamung der neurologischen Verschlechterung und der Erhalt der schulischen und alltäglichen Selbstständigkeit. Ohne Behandlung drohen nach unserer Einschätzung irreversible Schäden an Feinmotorik, Kognition und Gangbild.

Bisherige Behandlung

Begründung für Velaglucose-Nord

Das Arzneimittel ist für eine eng verwandte Unterform der Erkrankung zugelassen. Bei der Mutation unserer Patientin liegt keine identische Zulassungssituation vor. Die biochemische Zielstruktur ist jedoch vergleichbar, und die internationale Fallserie VELO-Teen zeigt bei fünf Jugendlichen eine Stabilisierung über zwölf Monate. Wir halten einen Therapieversuch für medizinisch geboten. Der molekulargenetische Befund des Instituts für Humangenetik Jena vom 14.04.2026 und der neuropädiatrische Verlaufsbefund vom 22.05.2026 liegen diesem Antrag bei.

Die jährlichen Arzneimittelkosten betragen voraussichtlich 486.000 EUR. Die Behandlung soll zunächst für sechs Monate bewilligt und anhand objektiver neurologischer Parameter überprüft werden; einen Dosis- und Kostenplan mit Abbruchkriterien reichen wir auf Anforderung unverzüglich nach.

Wegen des empfohlenen Therapiebeginns Anfang August 2026 bitten wir um zeitnahe Entscheidung. Für Rückfragen steht Prof. Dr. Merten persönlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Zeitraum	Maßnahme	Ergebnis
2022 bis 2024	symptomatische Schmerztherapie	teilweise Entlastung
2024	Physiotherapie und Ergotherapie	Stabilisierung Feinmotorik
2025	Ernährungs- und Stoffwechselberatung	keine Progressionskontrolle
2026	intensivierte Ergotherapie	Verschlechterung trotz Therapie

Genetik und Krankheitsverlauf

Molekulargenetischer Befund

Universitätsklinikum Jena, Institut für Humangenetik

Am Klinikum 1, 07747 Jena

Befundbericht vom 14.04.2026, Untersuchungsmaterial: EDTA-Blut vom 24.03.2026

Patientin: Samira Wehner, geboren am 19.08.2008

Nachweis einer homozygoten Variante c.884G>A im Gen LSN2. Die Variante wird nach den geltenden Klassifikationskriterien als wahrscheinlich pathogen bewertet (Klasse 4). Beide Eltern sind heterozygote Anlageträger; die Segregationsanalyse stützt die Einstufung. In der Datenbank RareMet-Registry sind 18 Fälle mit vergleichbarer neurologischer Beteiligung dokumentiert. Für die exakte Variante liegen international nur zwei Verlaufsberichte vor.

Neuropädiatrischer Verlaufsbefund

Universitätsklinikum Jena, Sektion Neuropädiatrie, Untersuchung vom 22.05.2026, Oberärztin Dr. med. Silvana Krettek:

Feinmotorik rechts deutlich verlangsamt (Nine-Hole-Peg-Test rechts 34,8 Sekunden, Vorwert Oktober 2025: 26,1 Sekunden).

Gangbild unsicher bei schneller Richtungsänderung, Seiltänzergang nur mit Ausfallschritten.

Konzentrationsspanne im standardisierten Test unter dem altersentsprechenden Niveau.

MRT vom 19.05.2026 ohne akute Entzündung, aber diskrete Signalveränderungen im Kleinhirn, gegenüber der Voraufnahme von 2024 leicht zunehmend.

Empfehlung: rasche Entscheidung über eine krankheitsmodifizierende Therapie; erneute Verlaufskontrolle in acht Wochen.

Symptomtagebuch der Eltern

Woche	Beobachtung
13.05. bis 19.05.2026	drei Schultage vorzeitig beendet, Schmerzen in den Beinen
20.05. bis 26.05.2026	Treppe zur Wohnung nur mit Pause, Sturz auf dem Gehweg
27.05. bis 02.06.2026	Mathearbeit abgebrochen, Zittern der rechten Hand
03.06. bis 09.06.2026	zwei Nächte mit starken Schmerzen, kein Sportunterricht

MD-Stellungnahme und Kassenbescheid

Gutachtliche Stellungnahme des Medizinischen Dienstes

Medizinischer Dienst Thüringen

Standort Jena, Richard-Wagner-Straße 2a, 07743 Jena

Gutachten nach Aktenlage vom 13.06.2026

Gutachter: Dr. med. Holger Zeuner, Facharzt für Innere Medizin, Sozialmedizin

Vorgangsnummer: MDT-J-2026-31842

Auftrag der SaalePlus Krankenkasse vom 05.06.2026: Prüfung der beantragten Kostenübernahme einer Enzymsubstitution mit Velaglucose-Nord bei der Versicherten Samira Wehner, geboren am 19.08.2008.

Die Erkrankung ist selten und schwerwiegend; das wird nicht in Zweifel gezogen. Die beantragte Enzymsubstitution ist jedoch für die konkrete genetische Unterform nicht zugelassen. Die vorgelegte Fallserie VELO-Teen umfasst lediglich fünf Jugendliche und erlaubt keine hinreichend sichere Aussage zur Wirksamkeit bei der hier vorliegenden Variante. Die Datenlage ist damit unzureichend im Sinne des allgemein anerkannten Standes der medizinischen Erkenntnisse. Eine lebensbedrohliche oder regelmäßig tödlich verlaufende Akutsituation liegt nach den Unterlagen nicht vor. Die Weiterführung der symptomatischen Therapie einschließlich Physiotherapie, Ergotherapie und Schmerztherapie ist möglich und zumutbar.

Empfehlung: Ablehnung der Kostenübernahme. Bei wesentlicher Befundänderung wird eine erneute Vorlage angeregt.

gez. Dr. Zeuner

Bescheid der SaalePlus Krankenkasse

SaalePlus Krankenkasse

Leistungsbereich Arznei- und Hilfsmittel

Spitzweidenweg 29, 07743 Jena

Servicetelefon 03641 88 44-0

Aktenzeichen: AM-2026-044519

Versichertennummer: T582419307

Jena, den 19.06.2026

Frau und Herrn

Katrin und Robert Wehner

als gesetzliche Vertreter der Samira Wehner

Ziegesarstraße 24

07747 Jena

Ihr Antrag auf Kostenübernahme des Arzneimittels Velaglucose-Nord vom 03.06.2026

Sehr geehrte Frau Wehner, sehr geehrter Herr Wehner,

die Kostenübernahme für das Arzneimittel Velaglucose-Nord lehnen wir ab.

Die beantragte Anwendung liegt außerhalb des zugelassenen Anwendungsgebiets. Ein Anspruch auf Arzneimittelversorgung besteht nur, wenn Qualität und Wirksamkeit dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechen. Dies ist nach der Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 13.06.2026, die wir Ihnen in Kopie beifügen, nicht belegt. Die vorgelegte Fallserie mit fünf Jugendlichen genügt hierfür nicht.

Wir weisen ergänzend darauf hin, dass die beantragte Behandlung Kosten von etwa 486.000 EUR jährlich verursachen würde. Eine sechsmonatige Erprobung kann nicht zulasten der Solidargemeinschaft erfolgen, solange der Nutzen nicht gesichert ist. Die vertragsärztliche Versorgung Ihrer Tochter, insbesondere die symptomatische Therapie, bleibt selbstverständlich gewährleistet.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der SaalePlus Krankenkasse, Spitzweidenweg 29, 07743 Jena, einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

SaalePlus Krankenkasse

Leistungsbereich Arznei- und Hilfsmittel

Widerspruch der Eltern und anwaltliche Nachschärfung

Eigenhändiger Widerspruch der Eltern vom 25.06.2026

Katrin und Robert Wehner

Ziegesarstraße 24

07747 Jena

An die SaalePlus Krankenkasse

Spitzweidenweg 29

07743 Jena

Jena, den 25.06.2026

Ihr Aktenzeichen: AM-2026-044519

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir widersprechen der Ablehnung für unsere Tochter Samira (Bescheid vom 19.06.2026). Es geht nicht um irgendein teures Medikament, sondern um ihre Chance, weiter laufen, schreiben und zur Schule gehen zu können. Die Klinik in Jena kennt Samira seit Jahren. Wenn wir jetzt weiter warten, kann das, was verloren geht, nicht rückgängig gemacht werden.

Bitte entscheiden Sie neu und sprechen Sie mit Prof. Merten persönlich.

Katrin Wehner Robert Wehner

Anwaltlicher Ergänzungsentwurf zur Widerspruchsbegründung

Kanzlei Reinbold & Casparius Rechtsanwälte, Löbdergraben 11a, 07743 Jena

Entwurf vom 01.07.2026, Az. 2026-118-WE/re — Versand nach Freigabe durch die Eltern

Der Widerspruch vom 25.06.2026 wird wie folgt vertieft.

Die Ablehnung verletzt den Amtsermittlungsgrundsatz, weil sie ausschließlich auf eine Bewertung nach Aktenlage gestützt ist und den konkreten, dokumentierten Progressionsverlauf nicht ausreichend würdigt. Der Gutachter des Medizinischen Dienstes ist Internist; eine kinder- und jugendmedizinische oder stoffwechselmedizinische Befassung hat nicht stattgefunden. Die Stellungnahme setzt sich nicht damit auseinander, ob die fortschreitende neurologische Verschlechterung irreversibel sein kann; genau darauf kommt es bei der Abwägung an. Ebenso wenig prüft sie, ob eine befristete Bewilligung mit objektiven Verlaufsparametern ein milderer Mittel gegenüber der vollständigen Ablehnung wäre. Die persönliche Situation einer Minderjährigen in schulischer Ausbildung wird nur am Rand erwähnt.

Die beantragte Versorgung zielt nicht auf eine unbegrenzte Erprobung, sondern auf eine kontrollierte Therapie über sechs Monate mit klaren Abbruchkriterien: Gangbild, Feinmotorik (Nine-Hole-Peg-Test), Schultage pro Woche, Schmerzepisoden und MRT-Verlauf. Der Fall hängt rechtlich daran, ob die vorhandene Evidenz — Fallserie VELO-Teen, Registerdaten, molekularer Befund — als mehr als eine bloß entfernte Aussicht auf Besserung zu bewerten ist und ob die drohende Verfestigung neurologischer Schäden die Eilbedürftigkeit trägt. Diese Fragen wird die Kasse nicht nach Aktenlage beantworten können.

Hilfsweise wird beantragt, unverzüglich eine fachpädiatrisch-stoffwechselmedizinische Zweitbegutachtung mit persönlicher Untersuchung einzuholen und bis dahin eine vorläufige Kostenzusage für die erste Behandlungsphase zu erteilen.

Schule, Teilhabe und Pflegebelastung

Stellungnahme des Gymnasiums

Saaletal-Gymnasium Jena

Schulleiterin Dr. Petra Wöllner

Karl-Liebknecht-Straße 87, 07749 Jena

Jena, den 18.06.2026 — Stellungnahme auf Bitte der Familie Wehner, zur Vorlage bei der Krankenkasse

Samira Wehner besucht die 11. Klasse unserer Schule. Sie war bis zum Frühjahr 2026 eine leistungsstarke und zuverlässige Schülerin. Seit März häufen sich Fehlzeiten und vorzeitige Unterrichtsabbrüche; im Mai fehlte Samira an neun, im Juni bislang an sieben Unterrichtstagen ganz oder teilweise. Bei Klausuren benötigt sie zusätzliche Pausen, schreibt sichtbar langsamer und wirkt erschöpft. Ein Nachteilsausgleich (Schreibzeitverlängerung) ist seit dem 04.05.2026 gewährt. Die Schule hält das Ziel Abitur weiterhin für realistisch, wenn die gesundheitliche Situation stabilisiert wird.

gez. Dr. Wöllner, Schulleiterin

Häusliche Belastung

Vermerk der Kanzlei nach Angaben der Eltern vom 30.06.2026:

Die Familie wohnt im dritten Obergeschoss ohne Aufzug. Samira schafft die Treppen an guten Tagen allein, an schlechten Tagen nur mit Hilfe des Vaters. Die Mutter hat ihre Arbeitszeit seit Juni 2026 von 30 auf 24 Wochenstunden reduziert, um Arzttermine zu begleiten. Ein Pflegegrad ist noch nicht beantragt; die Eltern haben am 26.06.2026 eine Beratung beim Pflegestützpunkt Jena wahrgenommen (Kurzprotokoll in der Akte).

Teilhaberisiko

Der Fall ist nicht nur eine Arzneimittelfrage. Ohne Stabilisierung drohen Schulabbruch, Pflegebedürftigkeit und der Verlust der Selbstständigkeit in einem entwicklungsentscheidenden Alter. Diese Folgen sollen im Eilverfahren konkret und mit Belegen beschrieben werden, ohne den Fall durch Übertreibung angreifbar zu machen.

Eilantrag Sozialgericht Jena

Kanzlei Reinbold & Casparius Rechtsanwälte

Löbdergraben 11a, 07743 Jena

Rechtsanwältin Dr. Friederike Reinbold, Fachanwältin für Sozialrecht

An das

Sozialgericht Jena

Entwurf vom 02.07.2026, Az. 2026-118-WE/re — Einreichung per beA nach Freigabe

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 86b Abs. 2 SGG

der minderjährigen Samira Wehner, geboren am 19.08.2008, Ziegesarstraße 24, 07747 Jena, gesetzlich vertreten durch ihre Eltern Katrin und Robert Wehner, ebenda,

— Antragstellerin —

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Friederike Reinbold, Löbdergraben 11a, 07743 Jena

gegen

die SaalePlus Krankenkasse, Spitzweidenweg 29, 07743 Jena,

— Antragsgegnerin —

wegen Versorgung mit dem Arzneimittel Velaglutase-Nord.

1 Anträge

1.1 Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, die Antragstellerin vorläufig für sechs Monate mit dem Arzneimittel Velaglutase-Nord nach ärztlicher Verordnung des Universitätsklinikums Jena zu versorgen.

1.2 Hilfsweise wird beantragt, die Antragsgegnerin zu verpflichten, binnen sieben Tagen eine persönliche Begutachtung durch eine fachärztlich für Stoffwechselerkrankungen des Kindes- und Jugendalters ausgewiesene Person zu veranlassen und bis zur Entscheidung eine vorläufige Kostenzusage für den Therapiebeginn zu erteilen.

2 Anordnungsanspruch

Die Antragstellerin leidet an einer genetisch gesicherten, seltenen, fortschreitenden lysosomalen Speichererkrankung mit neurologischer Beteiligung. Die fachbehandelnde Universitätsklinik beschreibt eine drohende irreversible Verschlechterung von Feinmotorik, Kognition und Gangbild; die Messwerte der Neuropädiatrie belegen die Progression seit Oktober 2025. Für die exakte genetische Unterform besteht keine zugelassene Therapie; das beantragte Arzneimittel ist für eine eng verwandte Unterform zugelassen, die biochemische Zielstruktur ist vergleichbar, und die Fallserie VELO-Teen dokumentiert eine Stabilisierung bei fünf Jugendlichen über zwölf Monate. Der Antrag ist auf eine befristete, anhand objektiver Verlaufsparemeter kontrollierte Therapie gerichtet, nicht auf eine unkontrollierte Dauerleistung.

3 Anordnungsgrund

Die Verschlechterung zeigt sich aktuell und fortlaufend in Schulbesuch, Gangbild, Feinmotorik und Schmerzverlauf; auf das Symptomtagebuch und die Stellungnahme der Schule wird Bezug genommen. Die Klinik empfiehlt den Therapiebeginn Anfang August 2026. Eine Entscheidung in der Hauptsache käme zu spät, wenn sich die neurologischen Schäden bis dahin verfestigen. Die Eltern — eine Medizinische Fachangestellte und ein Busfahrer — können Arzneimittelkosten von 40.500 EUR je Behandlungsmonat

offensichtlich nicht vorfinanzieren.

4 Glaubhaftmachung und Anlagen

Antrag und Klinikbericht Prof. Dr. Merten vom 03.06.2026.

Molekulargenetischer Befund vom 14.04.2026.

Neuropädiatrischer Verlaufsbefund vom 22.05.2026.

Symptomtagebuch der Eltern.

Stellungnahme des Saaletal-Gymnasiums vom 18.06.2026.

MD-Stellungnahme vom 13.06.2026 und Bescheid vom 19.06.2026.

Dosis- und Kostenplan der Spezialambulanz vom 26.06.2026.

Versicherung an Eides statt der Eltern zur Einkommenssituation.

Dr. Friederike Reinbold

Rechtsanwältin

Dosisplan und Kostenvermerk der Spezialambulanz

Universitätsklinikum Jena

Zentrum für seltene Stoffwechselerkrankungen — Spezialambulanz

Am Klinikum 1, 07747 Jena

in Abstimmung mit der Klinikapotheke

Patientin: Samira Wehner, geboren am 19.08.2008

Körpergewicht am 20.06.2026: 54 kg

Erstellt am: 26.06.2026 auf Anforderung der Familie zur Vorlage bei Krankenkasse und Gericht

Therapieziel

Bei Samira liegt eine genetisch bestätigte lysosomale Speichererkrankung mit progredienter neurologischer Beteiligung vor (homozygote Variante c.884G>A im Gen LSN2). Beantragt ist eine Enzymsubstitution mit Velaglucase-Nord. Ziel ist nicht Heilung, sondern die Verlangsamung der neurologischen Progression, der Erhalt des Schulbesuchs und der Feinmotorik sowie die Vermeidung dauerhafter Pflegebedürftigkeit.

Behandlungsplan

Kosten

Je Infusionstermin ergeben sich 40.750,00 EUR; bei zwei Terminen im Monat kalkulieren wir gerundet 81.000,00 EUR monatlich und für den beantragten sechsmonatigen Therapieversuch 486.000,00 EUR. Bei Gewichtszunahme kann der Betrag steigen.

Abbruch- und Fortsetzungskriterien

Die Ambulanz schlägt vor, die Fortsetzung nach sechs Monaten von folgenden Parametern abhängig zu machen: Gangtest, Nine-Hole-Peg-Test, Schultage pro Woche, dokumentierte Schmerzepisoden, MRT-Verlauf. Bei Verschlechterung trotz Therapie in zwei aufeinanderfolgenden Auswertungen wird der Abbruch empfohlen.

Hinweis der Ambulanz

Seit März 2026 verschlechtern sich Feinmotorik und Gangsicherheit messbar (Nine-Hole-Peg-Test rechts von 26,1 auf 34,8 Sekunden). Die Ambulanz weist darauf hin, dass eine spätere Genehmigung den bis dahin eingetretenen Funktionsverlust nach aller Erfahrung nicht sicher aufholt. Der Hersteller bestätigt eine Lieferzeit von zehn Werktagen ab Bestellung; für einen Therapiebeginn Anfang August 2026 muss die Kostenfrage bis Mitte Juli geklärt sein.

Woche	Maßnahme	Ort	Bemerkung
32/2026	Aufklärung, Labor, Antikörperstatus, Baseline-Testung (Gangtest, Nine-Hole-Peg-Test)	Spezialambulanz	vor erster Gabe
33/2026	erste Infusion, vier Stunden Monitoring	Tagesklinik	Notfallbereitschaft
ab 35/2026	Infusion alle 14 Tage	Tagesklinik	Dosis gewichtsadaptiert
41/2026	erste Zwischenauswertung	Spezialambulanz	Verlaufsparemeter

Woche	Maßnahme	Ort	Bemerkung
06/2027	Gesamtauswertung nach sechs Monaten	Spezialambulanz	Fortsetzung nur bei Stabilisierung

Position	Intervall	Betrag
Velaglucose-Nord, gewichtsadaptierte Dosis	je Infusion (alle 14 Tage)	39.610,00 EUR
Infusionsmaterial, Aufbereitung und Überwachung	je Infusion	890,00 EUR
Labor, Antikörperkontrolle, Verlaufstestung	monatlich anteilig	umgerechnet je Infusion 250,00 EUR früher fällig

Ergänzender Sachverhaltsvermerk Sozialleistung

1. Verfahrensstand

Der Ordner sozialrecht-enzymsubstitution-seltene-erkrankung-jena wird nach Durchsicht als laufende Leistungsakte geführt. Maßgeblich sind Bescheiddatum, Zugang, Widerspruchsfrist, medizinischer oder pflegerischer Befund und die Frage, ob vorläufiger Rechtsschutz vorbereitet werden muss.

2. Lebensnahe Reibungspunkte

Die Unterlagen zeigen regelmäßig keine glatte Behördenspur: telefonische Zusagen stehen neben knappen Bescheiden, Arztbriefe enthalten Alltagsschilderungen, Angehörige notieren nur das, was ihnen auffällt, und Leistungsträger verweisen auf Zuständigkeitsgrenzen.

3. Arbeitsauftrag

Zuerst sind Frist, zuständige Stelle, Leistungsziel, vorhandene Belege und fehlende medizinische Tatsachen zu sortieren. Erst danach folgt die rechtliche Einordnung nach SGB, Verfahrensrecht und Beweislast.